

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1154/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชูชาติ มีณรงค์ กับพวก

จำเลย

นายชูชาติ มีณรงค์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ศาลจะฟังลงโทษสถานใดและสมควรที่จะรอกการลงโทษหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 21)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 303, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 22, 43, 152, 157 แต่การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 20)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 21)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างโดยให้ลงโทษจำคุก
จำเลยที่ 1 ไม่เกินห้าปี จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้ออการลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจใน
การลงโทษเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาขอแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างโดยให้ลงโทษจำคุก
จำเลยที่ 1 ไม่เกินห้าปี จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้ออการลงโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจใน
การลงโทษเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาขอแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ